

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 중앙환경분쟁조정피해구제위원회 소관 사무처리 규정

◇ 제 · 개정 이유

- 건강영향조사 청원, 피해구제 조사·판정, 위원회 심의, 지급결정 등 피해구제 기능을 환경부에서 중앙환경분쟁조정피해구제위원회로 이관하는 「환경분쟁 조정 및 환경피해 구제 등에 관한 법률」이 개정(‘24.3.19.)·시행됨(‘25.1.1.)에 따라 「중앙환경분쟁조정피해구제위원회 소관 사무처리 규정」을 제정하기 위함

◇ 주요내용

- 건강피해조사, 환경분쟁 조정, 환경오염·석면·살생물제품 피해구제 등 중앙위원회 소관 사무의 처리 절차 등을 규정
- (총칙) 건강피해조사, 환경분쟁 조정, 피해구제 각 제도별 공통내용 규정
 - 통합신청에 따른 접수 및 철회, 보완 및 반려 절차(안 제3조, 4조)
 - 회부결정을 위한 검토지표 및 의견청취 절차(안 제5조)
 - 처리절차, 접수번호·사건번호 부여방법(안 제6조, 7조)
- (건강피해조사) 청원서의 기재사항, 조사반의 구성·운영 및 기능, 청원 심의의 공개, 사후조치 방안 등 규정(안 제9조~제18조)

※ '25.1.1. 폐지된 「건강영향조사 청원처리에 관한 규정」 (환경부예규 제723호) 내용 반영

○ (환경분쟁 조정) 조정절차 및 사실조사 방법 등 규정(안 제19조~제42조)

※ 기존 「중앙환경분쟁조정위원회 운영규칙」(위원회규칙 제15호) 중 사건의 처리 및 종결 절차 반영

○ (환경오염피해구제) 선지급 신청, 조사단의 구성·운영 및 기능, 구제급여 지급결정 통지 등 규정(안 제43조~제49조)

○ (석면피해구제) 피해인정 및 구제급여 지급결정 통지, 석면피해 의료수첩 및 건강관리수첩 교부내용 등 규정(안 제50조~제57조)

○ (살생물제품피해구제) 조사단의 구성·운영 및 기능, 구제급여 지급결정 통지 등 규정(안 제58조~제64조)

○ (재심사청구) 환경피해구제 재심사청구의 신청 및 검토, 결정·통지 등 규정(안 제65조~제68조)

○ (보칙) 처리기간의 계산, 개인정보 보호 등 규정(안 제69조~제71조)